

1002706-08.2022.8.26.0441

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... "MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE ROUBODE CELULAR FRAUDE BANCÁRIA RESPONSABILIDADE ISentença de procedência Apelo do banco réu II- Relação de consumo caracterizada Inversão do ônus da prova Autora vítima de roubo, no qual foi subtraído seu celular Indevida contratação de empréstimo e realização de transferências pelo aplicativo do banco réu Banco que não provou que as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1002706-08.2022.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002706-08.2022.8.26.0441

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Maria Aparecida Kiyome Tanaka

Requerido:

Banco Mercantil do Brasil S/A

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Vistos.

DISPENSADO O RELATÓRIO, nos termos do art. 38, caput, da Lei nº 9099/95, FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil, uma vez que os arrazoados das partes e o compêndio documental apresentam-se hábeis ao desate do litígio, independentemente da dilação probatória.

Rechaço a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, uma vez que é integrante da cadeia de consumo, devendo responder de forma objetiva, nos termos dos art. 7º, parágrafo único e 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A demanda é parcialmente procedente.

Relatou que em 20 de maio de 2022, recebeu uma mensagem em seu celular via SMS, do banco réu informando que seu empréstimo havia sido concluído com sucesso. Aduz que, ato contínuo, entrou em contato com o banco, sendo informada que tal empréstimo seria bloqueado. Porém, no dia posterior entrou em contato novamente com

o banco, quando lhe foi noticiado que o empréstimo fora concluído no valor de R\$ 2.110,00 (dois mil, cento e dez reais), e, sem seguida enviado um PIX da sua conta no valor de R\$ 2.270,00 (dois mil, duzentos e setenta reais) para a conta de Gabriel dos Santos Araujo, pessoa desconhecida, Diante da notícia de ter sido vítima de possível golpe, elaborou boletim de ocorrência Assevera, mais, que, contestadas as operações junto ao réu, lhe foi negada a impugnação e estorno. Pede a procedência para a anulação do empréstimo e condenação em danos morais no valor de R\$ 31.650,00 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta reais).

Citada, a parte ré, apresentou contestação e alegou, em síntese, que não houve falha na prestação de seus serviços, não possuir responsabilidade pelo dano, em razão de fato externo, se tratando de "culpa" exclusiva do consumidor e de terceiro, bem como porque as operações do aplicativo exigem o uso de senha pessoal. Pede a improcedência da ação..

Inicialmente, anoto que a relação que se firmou entre a autora e o réu é própria de consumo, porquanto a demandante se subsume ao conceito de consumidor, constante do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, e a demandada, por sua vez, ao conceito de prestador de serviço, constante do artigo 3º do mesmo estatuto legal. Dessa forma, a relação jurídica que se estabeleceu entre as partes deve ser interpretada em consonância com as normas consumeristas.

Ademais, diante do teor da Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Consigno a inversão do ônus da prova em favor da autora, na forma do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora afirma que não realizou tais transações, e não teria mesmo como produzir tal prova negativa.

É fato incontroverso que a autora fora vítima de golpe, e que as operações realizadas em sua conta ocorreram através dos canais disponibilizados pela Instituição Financeira ré, e o fundamento da demanda não é o crime ocorrido e sim a falha da segurança do serviço prestado.

Logo, o que se deduz é que o requerido não se valeu de mecanismos efetivos para controlar e identificar os usuários de seus sistemas. Deveria o réu ter adotado todas as cautelas necessárias para viabilizar a segura utilização de seu sistema pelos clientes, de modo a evitar ações fraudulentas em prejuízo dos consumidores, aos quais não pode transferir o ônus dessa responsabilidade.

Note-se, ainda, que o sistema informatizado do réu não é inviolável. Ao contrário: é de conhecimento público, verdadeiro fato notório, a enorme quantidade de fraudes praticadas por hackers e por outras pessoas com conhecimento em tecnologia da informação, mediante, por exemplo, clonagem dos dados utilizados nas operações bancárias efetuadas com o uso de cartão magnético e senha. E isso acontece mesmo quando são utilizados sistemas auxiliares de segurança além da senha, como, por exemplo, as "letras de acesso".

É dizer, não há dúvida a respeito do direito do consumidor à segurança contra os riscos provocados por serviços financeiros contratados. Ao contrário do asseverado, há evidente defeito do serviço, porque não ofereceu a segurança que legitimamente poderia o consumidor esperar, tendo em vista que, nos tempos que correm, o sistema financeiro é completamente informatizado e deve adotar mecanismos que inibam fraudes relacionadas a transações bancárias de toda espécie, os quais se consubstanciam em fortuitos internos e atraema responsabilidade civil objetiva da Casa Bancária ré em indenizar o consumidor (Súmula nº. 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), consideradas tanto a extensão dos danos suportados quanto as excludentes de nexo causal previstas nos incisos do parágrafo 3º do artigo 14 do Código Consumerista.

Ademais, não há nos autos sequer indício de prova de culpa da parte autora.

O réu não provou o que alegou, ou seja, não provou que a parte autora tenha agido de modo a facilitar eventual transação não autorizada e não há dispositivo legal autorizando que se faça tal presunção de responsabilidade civil da parte autora. É o que basta para se concluir que a culpa não foi exclusiva do consumidor.

Diante disso, comprovada a má prestação dos serviços pelo réu, os danos experimentados pela Autora se consubstanciam em fato do serviço, nos termos do art.

14 do Código Consumerista.

Portanto, forçoso reconhecer a nulidade das transações bancárias especificadas na exordial, e inexigível o débito no valor total dele decorrente.

Nesse sentido:

"AÇÃO DECLARATÓRIA PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de depoimento pessoal da autora Ausência de cerceamento de defesa Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC Preliminar afastada." "MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE ROUBO DE CELULAR FRAUDE BANCÁRIA RESPONSABILIDADE ISentença de procedência Apelo do banco réu II- Relação de consumo caracterizada Inversão do ônus da prova Autora vítima de roubo, no qual foi subtraído seu celular Indevida contratação de empréstimo e realização de transferências pelo aplicativo do banco réu Banco que não provou que as transações não reconhecidas pela autora foram realizadas por culpa exclusiva desta ou de terceiro Ausência de qualquer elemento que comprove que a autora tenha compartilhado sua senha de acesso com outrem Efetivação de diversas transações de valores elevados na mesma data, situação que destoava do perfil da autora, de modo que, independentemente da prévia comunicação do evento criminoso, tais circunstâncias deveriam ter sido constatadas pelo sistema de segurança do réu Autora que informou ao réu sobre o ocorrido na mesma data, poucas horas após o roubo Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente do risco integral de sua atividade - Falha no sistema de segurança do banco caracterizada Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC Súmula nº 479 do STJ Declaração de inexigibilidade das transações III- Ação procedente Sentença mantida Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa - Apelo improvido." (TJSP; Apelação Cível 1063168-55.2020.8.26.0002; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021)

Sendo assim, é de rigor a confirmação da tutela antecipada para declarar a nulidade do empréstimo, bem como a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao empréstimo indicado na exordial.

No que tange ao dano moral, é cediço que, como regra, a prestação de serviço falha, não supera o mero aborrecimento, ou seja, não atingiu a magnitude suficiente a gerar sofrimento indenizável.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para confirmar a tutela antecipada e declarar a inexigibilidade do empréstimo mencionado na inicial e condenar o réu a restituir eventual valor cobrado, atualizados pela correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar dos respectivos pagamentos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. REJEITO o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Isenção de custas e honorários advocatícios nesta instância, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Em caso de recurso, o prazo para interposição é de 10 (dez) dias, a contar da intimação da presente (art. 42, caput da Lei nº 9.099/95). Nos termos do art. 72, "a", "b" e "c", do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura, de 17/09/2009, o preparo recursal, a ser recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso, corresponderá a 1% do valor da causa, cujo mínimo não pode ser inferior a 5 (cinco) UFESPs, além de outros 4% do valor da causa ou da condenação conforme as hipóteses dos autos, respeitados também o mínimo de 5 (cinco) UFESPs.

Após o trânsito e sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de

praxe.
P.I.

Peruíbe, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA